

التاريخ : 2023/11/28

LYSAL/4946/2023

الموضوع/ عقد إتفاق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/28 فيما بين كلاً من :

(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته نائب المدير العام (طرف أول)

وعنوانها القروانية شارع فهد الدولية - مجمع الحرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

تليفون : 24774700 داخلي : 705 فاكس : 24729520

(2) السادة / جمعية القيروان التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على الآتي :

التصهيد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي:-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

المكان	البيانات
السوق المركزي	- عدد (5) متر طولي برف الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله . - عدد (1) استاند 1 متر من ثلاث جهات طولي من أعلى الرف الى أسفله لعرض منتجات فريتولي - عدد (2) طبلية لعرض منتجات الشركة .
جميع الفروع والأسواق الأخرى	- عدد (1) استاند 1 متر طولي برفة الشيبسي الرئيسي من أعلى الرف الى أسفله.

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في 2023/09/01 وتنتهي في 2024/08/31 قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنهاء.

البند الثالث : قيمة هذا العقد 7,000 د.ك (فقط سبعة الاف دينار كويتي لا غير) تدفع من الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق إشعار خصم من الحساب على أربعة دفعات متساوية سنوية، على أن يتم عمل تسوية للفترة السابقة من تجرير هذا العقد طبقاً للاتفاق القديم المبرم بيننا مرجع رقم LYSAL/3539/2021 بتاريخ 2021/12/19 ،بالإضافة الى 15% خصم للفروع فقط على المبيعات الشهرية تدفع نهاية كل ثلاثة اشهر ولا يوجد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه .

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف أو نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع إلى الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء أو وقف أي صنف من الأصناف المذكورة بالعقد إذا كان هناك قوة القاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.





الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و.)

United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمصنوعات الغذائية

A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

البند الخامس: إن ان فسخ العقد أو الإخلال بينوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول باسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

البند السادس: يمنع منعاً باتاً استخدام مساحات الشركة من قبل مسؤولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعين يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لا يجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولا تكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار اسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأي إجراء يخالف ذلك .

← البند الثالث عشر: لا يعتد بهذا العقد ولا يكون نافذ بينوده إلا بعد توقيع كلا الطرفين عليه

البند الرابع عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي اختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الثاني

جمعية القيروان التعاونية



جمعية القيروان التعاونية
Al-Qeirawan Co-Operative Society

الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و)



الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs



Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office :1

Tel : 24774704 , 24774783 Fax: 24729520

Email :Sales.lays@unibevkw.com

الفروانية - شارع علي فهد الدولية - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس : 24729520